

[별표 2] <개정 2004.4.19.>

과징금부과기준(제7조제1항관련)

(금액단위 : 만원)

위반내용	해당조문	처분내용			화물 자동 차 운송 주선 사업	화물 자동 차 운송 가맹 사업
		화물자동차 운송사업				
		일반	개별	용달		
1. 운송사업자가 화물운송종 사자격이 없는 자로 하여금 화물을 운송하게 한 때 2. 운송사업자가 법 제10조의 규정에 의한 준수사항을 위 반한 때 가. 법 제10조제1항의 규정에 위반하여 부당한 운송조 건을 제시하거나 정당한 사유없이 운송계약의 인 수를 거부한 때 나. 법 제10조제2항의 규정 에 위반하여 화물자동차 운전자를 과도하게 승무 하게 한 때 다. 법 제10조제4항의 규정 에 위반하여 운임 및 요 금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하 게 화주, 다른 운송사업 자 또는 운송주선사업자 에게 되돌려 준 때 라. 법 제10조제5항의 규정 에 위반하여 자기명의로 운송계약을 체결한 화물 에 대하여 다른 운송사 업자에게 수수료 그 밖 의 대가를 받고 그 운송 을 위탁하거나 대행하게	법 제17조제1항 제3호의4 법 제17조제1항 제3호의5	60 20 20 360 360	60 10 10 180 180	60 10 10 180 180	— — — — —	— — — — —

한 때						
다. 법 제10조제6항의 규정에 위반하여 운임 및 요금 또는 운송약관을 영업소 또는 화물자동차에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시요구에 응하지 아니한 때	20	10	10	—	—	
바. 법 제10조제7항의 규정에 위반하여 2이상의 운송가맹점으로 가입한 때	20	10	10	—	—	
사. 운송가맹점인 운송사업자가 법 제10조제8항의 규정에 위반하여 자기가 가입한 운송가맹사업자에 소속된 운송주선사업자로부터 직접 화물운송을 주선 받은 때	20	20	10	—	—	
아. 운송가맹점으로 가입한 운송사업자가 법 제10조제9항의 규정에 위반하여 자기의 상호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 아니하거나 상호변경신고를 하지 아니한 때	20	10	10	—	—	
자. 법 제10조제10항의 규정에 의하여 화물자동차 운송사업의 운송시설에 관한 사항 그밖에 수송의 안전 및 화주의 편의를 도모하기 위하여 건설교통부령이 정하는 준수사항을 위반할 때	60 이하	30 이하	30 이하	—	—	
3. 운송사업자가 정당한 사유 없이 법 제12조의 규정에 의한 개선명령(동조제4호의 규정에 의한 화물자동차의 변경에 관한 개선명령을 제외한다)을 이행하지	법 제17조제1항 제4호 120	60	60	—	—	

아니한 때						
4. 운송사업자가 빈번한 교통사고로 인하여 많은 사상자를 발생하게 한 때	법 제17조제1항제11호					
가. 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 산식에 의하여 산출한 당해연도의 교통사고지수가 3에 달하게 된 때		500	250	250	—	—
($\frac{\text{교통사고건수}}{\text{화물자동차의대수}} \times 10$)		60	30	30	—	—
나. 5대 미만의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 당해 사고 이전 최근 1년동안에 2건의 교통사고가 발생한 때	법 제23조의2제1항제6호					
5. 운송주선사업자가 법 제23조의 규정에 의한 준수사항을 위반한 때		—	—	—	360	—
가. 법 제23조제1항의 규정에 위반하여 자기의 명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 당해 계약금액중 일부를 제외한 나머지 금액으로 다른 운송주선사업자와 재계약하여 이를 운송하도록 한 때		—	—	—	360	—
나. 법 제23조제2항의 규정에 위반하여 화주로부터 은 화물에 대하여 다른 운송주선사업자에게 수수료 기타 대가를 받고 중개 또 대리를 의뢰한 때		—	—	—	360	—
다. 법 제23조제3항의 규정에 위반하여 운송을 의뢰받은 화물에 대하여 운송사업자 및 운송가맹사업자에게 화주 명칭?운임 등을 기재한 화물위?수탁증 등을 교부하지		—	—	—	360	—

아니한 때						
라. 법 제23조제4항의 규정에 위반하여 운송사업자에게 화물의 종류 ? 무게 및 부피 등을 허위로 통보한 때	—	—	—	40	—	
마. 운송가맹점인 운송주선사업자가 법 제23조제5항의 규정에 위반하여 자기가 가입한 운송가맹사업자에 소속된 운송가맹점에 대하여 화물운송을 주선한 때	—	—	—	40	—	
6. 운송주선사업자가 법 제24조의 규정에서 준용하는 제10조(동조제5항?제8항 및 제10항을 제외한다)의 규정에 의한 준수사항을 위반한 때	법 제23조의2제1항제7호					
가. 법 제10조제1항의 규정에 위반하여 부당한 운송주선조건을 제시하거나 정당한 사유없이 운송주선계약의 인수를 거부한 때	—	—	—	20	—	
나. 법 제10조제4항의 규정에 위반하여 주선운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 하계 화주, 다른 운송사업자 또는 운송주선사업자에게 되돌려준 때	—	—	—	360	—	
다. 법 제10조제6항의 규정에 위반하여 주선운임 및 요금 또는 운송주선약관을 영업소에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시요구에 응하지 아니한 때	—	—	—	10	—	
라. 법 제10조제7항의 규정에 위반하여 2이상의 운	—	—	—	20	—	

송가맹점으로 가입한 때 마. 운송가맹점으로 가입한 운송주선사업자가 법 제 10조제9항의 규정에 위반하여 자기의 상호를 소속운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 아니하거나 상호변경 신고를 하지 아니한 때		—	—	—	20	—
7. 운송주선사업자가 법 제24조의 규정에서 준용하는 법 제12조(동조제4호의 규정에 의한 화물자동차의 구조변경을 제외한다)의 규정에 의한 개선 명령을 이행하지 아니한 때	법 제23조의2제1항제8호	—	—	—	120	—
8. 운송가맹사업자가 화물운송종사자격이 없는 자로 하여금 화물을 운송하게 한 때	법 제24조의5제1항제2호	—	—	—	—	60
9. 운송가맹사업자가 정당한 사유없이 법 제24조의4의 규정에 의한 개선명령을 이행하지 아니한 때	법 제24조의5제1항제8호	—	—	—	—	120
10. 운송가맹사업자가 법 제24조의6의 규정에서 준용하는 법 제10조(동조제7항 내지 제9항을 제외한다)의 규정에 위반한 때	법 제24조의5제1항제9호					
가. 법 제10조제1항의 규정에 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유없이 운송계약의 인수를 거부한 때		—	—	—	—	20
나. 법 제10조제2항의 규정에 위반하여 화물자동차 운전자를 과도하게 승무하게 한 때		—	—	—	—	20
다. 법 제10조제4항의 규정에 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에		—	—	—	—	360

해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송가맹사업자 또는 운송주선사업자에게 되돌려 준 때 라. 법 제10조제5항의 규정에 위반하여 자기명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 소속운송가맹점(운송사업자인 운송가맹점에 한한다)이 아닌 자에게 수수료 그 밖의 대가를 받고 그 운송을 위탁하거나 대행하게 한 때		—	—	—	—	360
마. 법 제10조제6항의 규정에 위반하여 운임 및 요금 또는 운송가맹약관을 영업소 또는 화물자동차에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시요구에 응하지 아니한 때		—	—	—	—	20
바. 법 제10조제10항의 규정에 의하여 화물자동차 운송가맹사업의 운송시설에 관한 사항 기타 수송의 안전 및 화주의 편의를 도모하기 위하여 건설교통부령이 정하는 사항을 위반한 때		—	—	—	—	60 이하
11. 운송가맹사업자가 법 제24조의7의 규정에서 준용하는 가맹사업거래공정화에 관한 법률 제7조 내지 제11조, 제13조 및 제14조의 규정에 위반한 때(법 제24조의4의 규정에 의하여 명령을 받은 경우를 제외한다)	법 제24조의5제1항제11호	—	—	—	—	120
12. 운송가맹사업자가 직접 소유한 화물자동차의 빈번한 교통사고로 인하여 많은 사	법 제24조의5제1항제12호					

상자를 발생하게 한 때 가. 5대 이상의 차량을 소유한 운송가맹사업자의 경우 다음 산식에 의하여 산출한 당해연도의 교통사고지수가 3에 달하게 된 때	—	—	—	—	500
$\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{화물자동차의대수}} \times 10 \right)$ 나. 5대 미만의 차량을 소유한 운송가맹사업자의 경우 당해 사고 이전 최근 1년 동안에 2건의 교통사고가 발생한 때	—	—	—	—	60
13. 운수사업자가 법 또는 법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때 가. 운수사업자(운송주선사업자를 제외한다)가 법 제6조제1항(법 제24조의6에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 위반하여 운임 및 요금을 신고하지 아니한 때	40	20	20	—	40
나. 운수사업자가 법 제7조(법 제24조 및 법 제24조의6에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 위반하여 약관을 신고 또는 변경신고하지 아니한 때	100	50	50	100	100
다. 운수사업자(운송주선사업자를 제외한다)가 법 제9조의3제1항(법 제24조의6에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 위반하여 운전경력증명서의 발급이 필요한 사항을 기록·관리하지 아니한 때	15	15	15	—	15
라. 운수사업자가 법 제14	360	180	180	360	360

조 및 제15조의 규정(법 제24조 및 제24조의6에서 준용하는 경우를 포함한다)에 위반하여 양도?양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 아니한 때					
마. 운수사업자가 법 제32조의 규정에 위반하여 업무 ? 재산 등에 관한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한때와 경영실태조사 또는 재무관리상태진단을 거부?방해 또는 기피한 때	100	50	50	100	100
바. 운수사업자가 법 제42조의 규정에 위반하여 운수종사자가 교육을 이수하는데 필요한 조치를 하지 아니한 때	30	15	15	30	30
사. 운수사업자가 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 화물자동차의 소유 또는 사용에 관한 보고를 하지 아니하거나 허위의 보고를 한 때와 서류제출을 하지 아니하거나 허위의 서류를 제출한 때	20	10	10	20	20
아. 운수사업자가 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 장부?서류 그 밖의 물건에 대한 검사를 거부?방해 또는 기피한 때	60	30	30	60	60
자. 운수사업자가 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 관계인에 대한 질문을 거부?방해 또는 기피한 때	40	20	20	40	40

비고

1. 별표 1의 기준의 의한 처분이 허가취소에 해당하는 위반행위에 대하여는 과징금을 부과하지 아니한다.
2. 별표 1에서 위반행위의 차수에 따른 해정처분의 기준이 있는 경우에 2차 이상 위반행위에 대한 과징금의 금액은 다음 산식에 따라 결정한다.
(위 표의 과징금의 금액×2차 이상 위반시 정지시간/1차 위반시 정지시간)
3. 제4호 및 제12호의 규정에 의한 교통사고건수 및 교통사고지수의 산정에 관하여는 별표 1의 교통사고건수 및 교통사고지수의 산정기준을 준용한다.
4. 천재·지변 그 밖의 불가항력의 사유로 발생한 위반행위에 대하여는 위 표의 처분대상에서 제외한다.